

1500844-47.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2146906/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 11937147 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 4952/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500844-47.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2146906/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 11937147 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 4952/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2146906 - 06º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 4952/20/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Cesar de Souza Freitas

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD.

Aos 22/11/2023, às 16h40min, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, CAIO CESAR DE SOUZA FREITAS, acompanhado de seu d. Defensor, DR. FELIPE QUEIROZ GOMES, 392520/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas PM José Thomaz Costa Júnior e PM César Roberto Teixeira Júnior, bem como o réu foi interrogado ao final, através da ferramenta acima

mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: " Vistos. CAIO CESAR DE SOUZA FREITAS qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 17 de junho de 2020, por volta de 14h40, na casa nº 431 da rua Joana Magdalena Paiao Garcia, Monte Verde, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu possuía, guardava e mantinha em depósito, para fins de venda e entrega a consumo por terceiros, 10,810 kg de maconha distribuídos em 14 tijolos, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão da substância (fls. 11), laudo de constatação (fls. 33) e exame químico-toxicológico da droga e da faca apreendidas (fls. 219/221 e 222/224). O réu foi notificado (fls. 267) e apresentou defesa preliminar (fls. 244/255). A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2020 (fls. 271/274) e o réu foi citado (fls. 327). Realizada audiência, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a d. Defesa apresentou preliminar de nulidade processual e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. Ao final, o réu foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado (fls. 341/348). Interposto recuso de apelação, pelo e. Tribunal de Justiça foi dado provimento ao recurso para, por maioria de votos, acolheram a preliminar suscitada pela defesa, relativa a não observância da norma do art. 400, "caput", do CPP, para anular o presente feito a partir do interrogatório do réu, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam renovados os atos praticados a partir desse momento processual, ficando prejudicado o exame do mérito do apelo, de conformidade com o voto do relator designado, que integra este acórdão (fls. 403/412). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes; ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa arguiu preliminar de nulidade por invasão ilegal de domicílio e, no mérito, pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A preliminar de nulidade na busca domiciliar deve ser afastada. Os policiais prestaram depoimentos uníssomos e harmônicos entre si, afirmando que o réu foi abordado em via pública, na frente de sua casa. Diante do extremo nervosismo, foi questionado se havia algo de ilícito com ele, ao que o réu confessou que guardava droga no interior da residência, o que motivou justificadamente a busca domiciliar. A versão do réu de que os policiais o abordaram dentro do imóvel restou isolada das demais provas colhidas, não havendo qualquer indício nos autos a confirmar sua versão e desacreditar a versão dos policiais militares. Assim, ausente nulidade a ser declarada. Logo, havia elementos concretos suficientes a indicar fundada suspeita da ocorrência flagrancial no interior do imóvel. Nesse sentido, há tese fixada pelo STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/R0, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806). Assim, o ingresso regular da polícia no domicílio em caso de flagrante delito é válido diante da presença de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência, afastando-se a tese defensiva (tese discutida no julgado paradigma - STJ. 6ª Turma. REsp 1.574.681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017, Info 606). No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da substância (fls. 11), laudo de constatação (fls. 33) e exame químico-toxicológico da droga e da faca apreendidas (fls. 219/221 e

222/224), bem como as provas colacionadas nos autos. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 07), permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou a posse da droga, afirmando que guardava a droga para terceira pessoa mediante pagamento de R\$ 1.000,00 por dia. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. Os policiais militares José e Cesar, na fase policial (fls. 05 e 06), bem como em juízo, narraram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu estacionando sua motocicleta e decidiram pela abordagem de rotina. O réu foi submetido a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas, perceberam que ele ficou nervoso com a abordagem, então o questionaram se havia algo de ilícito dentro de sua casa. O réu afirmou que sim e indicou que havia uma caixa de papelão, debaixo da cama, contendo droga, local onde localizaram 14 tijolos de maconha e uma faca usada para fracionar a droga. O réu disse que havia realizado um acerto trabalhista e usou o dinheiro para comprar a droga, narrando que iria fracioná-la para vender e assim conseguir mais dinheiro. Conforme exposto, não há dúvida de que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio. Os policiais realizaram uma abordagem de rotina no réu, oportunidade em que perceberam que ele ficou tenso, demonstrando nervosismo com a abordagem; em razão disso, os policiais entrevistaram o réu, que acabou confessando que praticava o tráfico e apontou onde guardava mais de 10 quilos de maconha, que foi devidamente apreendida pelos policiais. Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu armazenava droga para a venda; prova disso é a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, em regra, superior ao uso diário, o que reforça a conclusão de que o entorpecente se destinava ao comércio (note-se que 0,5 gramas de maconha é suficiente para a confecção de um cigarro de maconha, como se tem conhecimento através de leituras de acórdãos e dizeres de testemunhas e usuários a este Juízo). Ademais, a droga apreendida na residência do réu estava acompanhada de uma faca que, periciada, constatou-se a presença de cocaína. Por fim, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga e balança, bem como a natureza da droga mencionada. Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu. PASSO A DOSAR A PENA: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedente criminal (fls. 36/37 e 38); contudo considerando-se as circunstâncias estabelecidas no artigo 42, da Lei 11343/06, há que se considerar que o réu armazenava elevada quantidade de drogas (10,810 kg de maconha), circunstância que traz a necessidade de reprimenda penal mais severa, pois a exacerbada quantidade de droga apreendida poderia gerar graves danos à saúde pública, já que atingiria centenas de jovens, causando consequências devastadoras a inúmeras famílias. Assim, a pena-base é fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase incide a atenuante da confissão, razão pela qual a pena retorna ao mínimo legal. Na terceira fase não incide a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei referida. Em que pese seja primário, a enorme quantidade de droga (10 quilos de maconha) indica íntima ligação com o tráfico de drogas e manifesta dedicação a atividade criminosa. Assim, não se trata do pequeno traficante eventual a quem o benefício se destina, não fazendo jus ao redutor. Saliento que não caracteriza bis in idem a valoração da quantidade de droga nas duas fases da dosagem da pena, pois além de haver fundamento legal para a consideração de tal circunstância em ambas as fases (artigo 42 e 33, §4º, ambos da Lei de Drogas), também possuem finalidades distintas. Nesse sentido: Consigne-se, neste ponto, que não há que se falar que a dupla consideração da quantidade da substância configuraria bis in idem, pois a valoração dessa circunstância nas duas fases da dosimetria encontra fundamento legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade dos entorpecentes é considerada para fim de majoração da pena-base e, na terceira fase, eventualmente, para a não aplicação, ou para a modulação, da causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual (TJSP, Apelação Criminal nº 0000849-51.2017.8.26.0559, Rel. Luís Augusto de Sampaio Arruda, julgado em 27/06/2019). Assim, a pena permanece no quantum fixado, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa,

no valor mínimo fixado no patamar mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas (quantidade exacerbada de entorpecentes), a demonstrar a necessidade de reprimenda mais severa a fim de resguardar a saúde pública, sem olvidar o advento da Lei 11.343/06, com seu inequívoco espírito de aumentar a repressão ao tráfico de drogas. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da insuficiência da medida diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Corroborando o entendimento acima exposto: (...) Embora a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, constante do art. 44 da Lei 11.343/2006, tenha sido declarada inconstitucional, pelo STF, no caso concreto mostra-se admissível a negativa do benefício, na medida em que foi fundamentada, pela sentença, também em dados concretos e válidos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, em virtude da variedade e da nocividade das drogas apreendidas (06 porções de maconha, 03 pedras de crack e 01 papelote de cocaína), à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, o que se mostra consentâneo com a jurisprudência do STJ. IX. Segundo a jurisprudência do STJ, "condenado o paciente por tráfico de drogas, cuja natureza da substância se revela devastadora (crack), não se mostra razoável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (STJ, HC 204.374/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 30/04/2012). Em igual sentido: "Não se revela socialmente recomendável o deferimento do benefício da substituição de pena, tendo em vista principalmente a natureza da droga apreendida - crack. Precedentes" (STJ, HC 217.112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 29/06/2012). X. A questão concernente ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos crimes hediondos, foi objeto de julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 111.840/ES, em 27/06/2012, ocasião em que foi declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/2007, sendo afastada a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por tais delitos. XI. No caso, embora a sanção corporal tenha sido fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, houve também fundamentação concreta, na sentença, para a imposição do regime inicial fechado, à luz do critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006, ao se fundamentar nas mesmas razões já expostas quanto à impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou seja, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, o que se revela de conformidade com a jurisprudência do STJ. Precedentes: HC 195.334/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/03/2013; HC 240.443/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), QUINTA TURMA, DJe de 22/03/2013. XII. Habeas corpus não conhecido. (HC 255.366/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe 11/03/2014, ressaltei. Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos" contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal. Incabível, também a concessão de sursis, diante da quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 77, CP. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu CAIO CESAR DE SOUZA FREITAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado. Deferida a liberdade provisória por decisão de Corte Superior, poderá recorrer em liberdade. Determino a destruição da faca apreendida, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06. Condeno o réu nas custas processuais (100 UFESPs), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de

audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.